

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4906/2533

กรมตุลการ กับพวก
ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟอร์มูล่าแอร์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา , มาตรา 78.

พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม ป.รฎการ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2529 มาตรา

พ.ร.บ.ตุลการ พ.ศ.2469 มาตรา

พ.ร.ก.พิกัฒตราตุลการ (ฉบับที่?35) พ.ศ.2521 มาตรา

พ.ร.ก.พิกัฒตราตุลการ พ.ศ.2530 มาตรา บัญชีพิกัฒตราการเข้า ประเภทที่
84.15 ข., 84.17 ก, มาตรา

สินค้าในพิกัฒประเภทที่ 84.15 เป็นสินค้าประเภทที่ใช้เพื่อความสะดวกสบาย หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยัฒตราการจึงได้ กำหนดไว้สูงถึง ร้อยละ 80 ส่วนสินค้าในพิกัฒประเภทที่ 84.17 นั้น เป็นสินค้าที่นำมาใช้เพื่อ ประโยชน์ในการผลิตหรือเป็นสินค้าประเภทที่นำมาใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ ผลิตผลงานอย่างอื่น จึงได้กำหนดพิกัฒตราการไว้ต่ำลงมาเพียงร้อยละ 30 คำ ว่า"เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ" ในพิกัฒประเภทที่ 84.15ข. จึงหมายถึงเครื่องปรับอากาศหรือส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศที่ใช้ เพื่อความสะดวกสบาย ส่วนคำว่า"ที่ใช้กับเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องปรับอากาศ" ในพิกัฒประเภทที่84.17ก. นั้น หมายถึงเครื่องที่จะระบายความร้อนให้กับเครื่องจักร ขณะที่เครื่องจักรทำงาน ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรสินค้าคอนเดนเซอร์ที่ โจทก์นำเข้ามา เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ อันเป็นเครื่องปรับ

อากาศชนิดให้ความสะดวกสบายและไม่อาจใช้ผลิตหรือเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าอื่นอันจะถือเป็นเครื่องจักรได้ จึงเป็นสินค้าที่อยู่ในประเภทพิกัดที่ 84.15ข.

จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำขอเสียภาษีอากรตามมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 แล้ว ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นกรณีพิพาท เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรสำหรับเงินได้หรือรายรับที่มีอยู่ก่อนในปีภาษี พ.ศ. 2527 และมีใช้ภาษีอากรในประเภทที่มีให้นำบทบัญญัติในมาตรา 30 ใช้บังคับจำเลยที่ 1 จึงได้รับประโยชน์จากบทกฎหมายดังกล่าว.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ได้นำสินค้าคอนเดนเซอร์จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาในราชอาณาจักร และได้สำแดงสินค้านี้ดังกล่าวในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศพิกัด ประเภทที่ ๘๔.๑๗ ก. อัตราอากรร้อยละ ๓๐ จำเลยที่ ๑ รับเงินค่าอากรขาเข้า ภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาล ตามที่ได้สำแดงไว้และรับสินค้าไปจากครอบครองของโจทก์ที่ ๑ แล้ว ต่อมาเจ้าพนักงานกองศุลกากรตรวจสอบเอกสารพบว่าสินค้านี้ดังกล่าวเป็นสินค้าที่จัดอยู่ในพิกัดประเภทที่ ๘๔.๑๕ ข. อัตราอากรร้อยละ ๘๐ เจ้าพนักงานของโจทก์ที่ ๑ จึงได้ทำการประเมินภาษีอากรใหม่ให้ถูกต้อง จำเลยที่ ๑ ต้องชำระเงินค่าภาษีอากรเพิ่มเติมและเงินเพิ่มตามกฎหมาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๙,๗๘๓.๒๒ บาท ซึ่งจำเลยที่ ๑ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการต้องร่วมรับผิดชอบ โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า สินค้ารายพิพาทเป็นสินค้าประเภทคอนเดนเซอร์ซึ่งมีใช้ ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องปรับอากาศ หากแต่เป็นพาร์ท หรือโปรดัคส์ที่ใช้กับ เครื่องปรับอากาศรถยนต์ชนิดที่ไม่มีเครื่องครบชุดในตัว และเป็นสินค้าที่ต้องจัดอยู่ในพิกัดประเภทที่ ๘๔.๑๗ ก. ตามที่สำแดงไว้ จำเลยทั้งสองยื่นคำขอภัยโทษทาง ภาษีตามแบบ อ .๑ แล้ว ไม่ต้องชำระเงินค่าภาษีตามฟ้องแต่อย่างใด

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่า ภาษีอากรให้แก่เจ้าพนักงานทั้งสองเป็นเงิน ๕๕๐,๘๔๑.๖๔ บาท

จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาว่า สินค้าคอนเดนเซอร์ ที่ จำเลยที่ ๑ นำเข้ามานั้นเป็นสินค้าที่จัดอยู่ในประเภทพิกัด ๘๔.๑๕ ข. หรือ ๘๔.๑๗ ก. และจำเลยที่ ๑ ต้องรับผิดชอบชำระภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มหรือไม่

ปัญหาแรกนั้น ข้อเท็จจริงยุติว่าสินค้าคอนเดนเซอร์ตามฟ้องเป็นอุปกรณ์เครื่อง ปรับอากาศที่ใช้กับรถยนต์ ซึ่งตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๐๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๓๑ มาตรา ๔ ได้กำหนดพิกัดอัตราศุลกากรไว้ดังนี้

"ประเภทที่ ๘๔.๑๕ ตู้เย็นและเครื่องทำความเย็นทั้งชนิดที่ใช้ไฟฟ้าและชนิดอื่น ก. ตู้เย็น (๑) ฯลฯ ข. เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศอัตรา ภาษีร้อยละ ๘๐

ประเภทที่ ๘๔.๑๗ เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงานและเครื่องที่คล้ายกันสำหรับใช้ ในห้องทดลองที่ทำให้วัตถุต่าง ๆ เปลี่ยนสภาพโดยกรรมวิธีที่เปลี่ยนอุณหภูมิ ซึ่งจะ ใช้ไฟฟ้าให้ความร้อนด้วยหรือไม่ก็ตาม เช่น การทำให้ร้อน การทำให้สุก การย่าง

การกลั่น การกรองให้บริสุทธิ์ การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน การฆ่าเชื้อด้วยวิธีพาสเตอร์ไรซ์ การอบด้วยไอน้ำ ทำให้แห้ง ทำให้ระเหย ทำให้เป็นไอทำให้ข้นหรือทำให้เย็น (แต่ต้องมีใช้เครื่องจักรหรือเครื่องจักรโรงงานชนิดที่ตามธรรมดาใช้ในบ้านเรือน) รวมทั้งเครื่องที่ทำให้น้ำร้อน ชนิดไหลผ่านท่อหรือชนิดแช่ ในถังใหญ่ที่มีได้ใช้ไฟฟ้า ก.ที่ใช้กับเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องปรับอากาศ... อัตราอากรร้อยละ ๓๐

จะเห็นได้ว่าสินค้าในพิกัดสองประเภทนี้กำหนดลักษณะและความมุ่งหมายในการใช้ไว้ต่างกัน กล่าวคือ ในพิกัดประเภทที่ ๘๔.๑๕ นั้นเป็นสินค้าประเภทที่ใช้เพื่อความสะดวกสบายหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นสินค้าประเภทฟุ่มเฟือย อัตราอากรจึงได้กำหนดไว้สูงถึงร้อยละ ๘๐ ส่วนสินค้าในพิกัด ๔.๑๗ นั้น เป็นสินค้าประเภทเครื่องจักรโรงงาน ซึ่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ.๒๕๒๑ มิได้ให้ความหมายของคำว่า เครื่องจักรไว้เป็นพิเศษแต่อย่างใดคำว่าเครื่องจักรจึงต้องถือตามความหมายธรรมดา ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่าเป็นกลไกอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องเพื่อใช้ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่งสินค้าที่อยู่ในพิกัดประเภทนี้จึงต้องเป็นสินค้าที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการผลิตหรือเป็นสินค้าประเภทที่นำมาใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการผลิตผลงานอย่างอื่น จึงได้กำหนดพิกัดอัตราอากรไว้ต่ำลงมาเพียงร้อยละ ๓๐ มีใช้สินค้าที่ใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายอย่างที่กำหนดไว้ในพิกัด ๘๔.๑๕ คำว่า "เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ" ในพิกัดประเภทที่ ๘๔.๑๕ ข. นั้น จึงหมายถึงเครื่องปรับอากาศหรือส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศที่ใช้เพื่อความสะดวกสบาย ส่วนคำว่า "ที่ใช้กับเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องปรับอากาศ" ในพิกัดประเภทที่ ๘๔.๑๗ ก.นั้น หมายถึงเครื่องที่จะระบายความร้อนให้กับเครื่องจักรขณะที่เครื่องจักรทำงาน ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร ดังนั้น สินค้าคอนเดนเซอร์ที่โจทก์นำเข้ามาเป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ อันเป็นเครื่องปรับอากาศชนิดให้ความสะดวกสบาย มีใช้เครื่องปรับอากาศที่ใช้ระบายความร้อนของเครื่องจักร และ

เครื่องคอนเดนเซอร์ที่โจทก์นำเข้ามานั้นในตัวเองก็ไม่อาจใช้ผลิตหรือเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าตัวอื่นอันจะถือว่าเป็นเครื่องจักรได้ จึงเป็นสินค้าที่อยู่ในประเภทพิกัดที่ ๘๔.๑๕ ข. จำเลยที่ ๑ จึงต้องเสียอากรในพิกัดอัตราดังกล่าวคือร้อยละ ๘๐

ปัญหาประการที่สองนั้น ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๑ ได้ยื่นคำขอเสียภาษีอากรตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ แล้ว พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๑๒ มาตรา ๓๐ บัญญัติว่า "ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรผู้ใด ซึ่งยังไม่ได้เสียภาษีอากร หรือเสียไว้ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์ได้ยื่นคำขอเสียภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ และได้ชำระภาษีอากรตามจำนวนที่ต้องเสียตามมาตรานี้ภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันยื่นคำขอ ให้ผู้นั้นได้รับยกเว้นจากการเรียกตรวจสอบได้ส่วน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรสำหรับเงินได้หรือรายรับที่มีอยู่ก่อนหรือในปีภาษี พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดลงก่อนหรือในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗..." จำเลยที่ ๑ ยื่นคำขอเสียภาษีตามเอกสารหมายเลข ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๒๙ และในเอกสารดังกล่าวมีความระบุไว้ให้เห็นว่ามีการชำระเงินแล้ว การยื่นคำขอเสียภาษีอากรของจำเลยที่ ๑ ดังกล่าวจึงครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นกรณีพิพาทนี้เป็นภาษีอากรในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีใช้ภาษีอากรในประเภทที่มีให้นำบทบัญญัติในมาตรา ๓๐ ใช้บังคับ ดังนั้นจำเลยที่ ๑ จึงได้รับประโยชน์จากบทกฎหมายดังกล่าว โจทก์ที่ ๒ จึงจะเรียกให้จำเลยที่ ๑ ชำระภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลพร้อมกับเงินเพิ่มตามที่ฟ้องอีกไม่ได้ เพราะเป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรสำหรับเงินได้หรือรายรับที่มีอยู่ก่อนในปีภาษี

พ.ศ. ๒๕๒๗ เมื่อจำเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินให้โจทก์ที่ ๒ จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการก็พ้นความรับผิดชอบในหนี้ส่วนนี้ด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสองในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล.

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-เดชา สุวรรณโณ-สวิน อักษรายุธ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>